

ORIGINAL

RECIBIDO SEP23'26PM2:52
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del C. 511

INFORME NEGATIVO

23 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 511, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

MPA El Proyecto de la Cámara 511, propone reasignar la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares provenientes del Apartado 18, Inciso H, Sub-inciso iii de la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General 2020-2021 certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera y reservada por la Sección 19 de la Resolución Conjunta 14-2025 para la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) adscrita al Departamento de Salud para que sean distribuidos según las peticiones de los municipios para programas de control de animales, fomentar la adopción de mascotas, realizar vacunaciones masivas e implantar microchip para su identificación; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La medida busca reasignar un millón de dólares (\$1,000,000), originalmente reservados en el Presupuesto del Fondo General 2020-2021 y en la Resolución Conjunta 14-2025, para que la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), adscrita al Departamento de Salud, los distribuya entre los municipios que lo soliciten.

El propósito es fortalecer los programas municipales de control de animales realengos, fomentar la adopción de mascotas, realizar vacunaciones masivas e implantar microchips de identificación. La justificación de la medida se fundamenta, en que los municipios tienen la facultad legal de atender el bienestar general y el control de animales, conforme al Código Municipal de Puerto Rico, que enfrentan serias limitaciones presupuestarias que ponen en riesgo la prestación de estos servicios. Mientras tanto, la cantidad de animales realengos continúa en aumento y representa un riesgo para la salud pública. La medida encomienda al Secretario de Salud, a través de OECA, promulgar la reglamentación necesaria, y establece que entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

Como parte del proceso de evaluación del Proyecto de la Cámara 511, esta Comisión solicitó memoriales explicativos al Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), Asociación de Alcaldes, Federación de Alcaldes y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

MPA
Al momento de la redacción de este informe se recibieron memoriales del Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Sin embargo, no se recibió memoriales de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), Asociación de Alcaldes y Federación de Alcaldes.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda reconoce los méritos de la medida y aclaró que la misma no contiene disposiciones que incidan directa o indirectamente con los deberes del Departamento. Señalan que el Proyecto de la Cámara 511 es una reasignación de fondos, lo que se encuentra dentro del deber ministerial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Al ser una reasignación de años anteriores, recomiendan los comentarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal ya que reasignaciones de años anteriores requieren del cumplimiento de la Ley PROMESA y autorización por parte de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO Y LA AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), mediante un memorial conjunto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), reconocieron la importancia social y el propósito loable de la medida. Sin embargo, indicaron que la

asignación de un millón (\$1,000,000), correspondiente al Año Fiscal 2021, está relacionada con una reserva para incentivos por cumplimiento de metas, por lo que constituye un sobrante disponible de Fondos General. Por tal razón, OGP y AAFAF no avalan la medida, a pesar de reconocer su loable propósito, ya que la asignación referenciada ya está comprometida y no puede tratarse como dinero disponible para un fin distinto sin considerar las restricciones que dieron origen a dicha reserva.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

MPS El Informe 2026-282 de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) evaluó el efecto fiscal del Proyecto de la Cámara 511. La OPAL concluyó que la aprobación de esta medida tendría un impacto fiscal de un millón de dólares (\$1,000,000). Es importante destacar que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley PROMESA, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) ejerce el control del gasto público mediante la aprobación de planes fiscales y de presupuestos certificados. En consecuencia, toda solicitud de reasignación de fondos debe ser consistente con las disposiciones de control presupuestario establecidas en la Sección 8 y Sección 11 del Presupuesto Certificado del Fondo General o, en su defecto, deberá contemplarse expresamente en el próximo presupuesto que sea certificado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

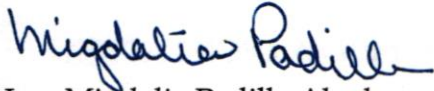
En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA certifica que el P. de la C. 511 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico concluye que, aunque el Proyecto de la Cámara 511 persigue un propósito legítimo de interés público, las agencias fiscales señalaron que el millón de dólares (\$1,000,000) propuesto, ya está comprometido y no constituye un sobrante disponible. Además, la medida tendría impacto fiscal y no cumple con los controles presupuestarios establecidos en la Ley PROMESA. Por estas razones, la Comisión no recomienda su aprobación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, no recomienda la aprobación del Proyecto de la Cámara 511.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo

Presidenta

Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA